

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РО «СИТ»)**

РАССМОТРЕНО

на заседании Студенческого совета

Протокол от 20.12.2018 №5

РАССМОТРЕНО

на заседании Педагогического Совета

Протокол от 24.01.2019 №6

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «СИТ»

 П.М. Овчаров

Приказ от 25.01.2019 №5-а



**ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по правам ребенка в техникуме**

Сальск, 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном по правам ребенка в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», другими нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Областным законом от 15.03.2007 № 643-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в Ростовской области», другими нормативно - правовыми актами Ростовской области в целях обеспечения гарантий защиты прав, свобод и законных интересов обучающихся государственных образовательных учреждений Ростовской области (далее - учреждение).

1.2. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в техникуме (далее - уполномоченный) вводится в целях обеспечения гарантий защиты прав, свобод и законных интересов детей (далее - права обучающихся), а также восстановления их нарушенных прав.

1.3. Уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и должностных лиц учреждения.

1.4. Деятельность уполномоченного осуществляется на общественных началах.

1.5. Деятельность уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям иных органов управления учреждением, не отменяет их и не влечет их пересмотра.

1.6. Уполномоченным может быть избран только совершеннолетний участник образовательно-воспитательного процесса, в том числе родитель (законный представитель). Участник образовательно-воспитательного процесса, занимающий в учреждении административную должность, не может быть избран уполномоченным.

1.7. Должность уполномоченного является выборной. Уполномоченный избирается обучающимися.

1.8. Уполномоченный не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе защиты прав обучающихся, а также иную информацию, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок избрания на должность и освобождения от должности уполномоченного

2.1. Порядок и процедура выборов уполномоченного (далее - выборы) определяется настоящим Положением.

2.2. Выборы осуществляются тайным голосованием.

2.3. В выборах участвуют обучающиеся до 18 лет.

2.4.Выборы проводятся один раз в четыре года в апреле месяце.

2.5.Для организации и проведения выборов создается избирательная комиссия.

2.6.Дата выборов, состав избирательной комиссии и порядок ее деятельности определяется приказом директора техникума.

2.7.Кандидаты на выдвижение в качестве уполномоченного могут быть предложены студенческим коллективом либо осуществить самовыдвижение. Избирательная комиссия работает коллегиально, открыто и гласно. Избирательная комиссия формируется из числа участников образовательно - воспитательного процесса, за исключением администрации учреждения, в количестве 7 человек с обязательным включением не менее трех обучающихся техникума.

На первом заседании избирательной комиссии избираются председатель и секретарь.

Функции избирательной комиссии:

- формирование списков обучающихся, которые будут принимать участие в голосовании, по избирательным группам с указанием их номеров;
- формирование списков кандидатов в уполномоченные;
- регистрация кандидатов в уполномоченные;
- изготовление избирательных бюллетеней;
- проведение выборов в день голосования;
- определение результатов выборов;
- информирование участников образовательно-воспитательного процесса о результатах выборов уполномоченного.

Избирательная комиссия за три дня до выборов размещает в специально отведенных местах информацию о месте проведения выборов, о графике (времени) голосования каждой избирательной группы.

2.8.Обучающиеся в группах рассматривают кандидатуры на должность уполномоченного. Решение о выдвижении кандидата на должность уполномоченного принимается простым большинством голосов на собраниях учебных групп и оформляется протоколом. В протокол вносятся личные подписи обучающихся с указанием фамилии и имени.

2.9.Подготовка и проведение выборов уполномоченного осуществляется открыто и гласно.

2.10.В общедоступных местах за 10 дней, до общего собрания обучающихся размещается информация о кандидатах на должность уполномоченного, материалы о выборах.

2.11.Всем кандидатам на выдвижение в качестве уполномоченного предоставляются равные права на ведение предвыборной агитации.

2.12.Предвыборная агитация проводится не более чем в течение двух недель до выборов и в различных формах:

- собрания и встречи с обучающимися;
- публичные дебаты и дискуссии между кандидатами в уполномоченные;
- выступления в печатных органах и других информационных средствах образовательного учреждения.

2.13.Предвыборная агитация заканчивается за 1 день до даты выборов. В день выборов агитация запрещена.

- 2.14. Участники образовательно-воспитательного процесса имеют право вести агитацию за или против любого кандидата.
- 2.15. Кандидат может самостоятельно определять форму и характер предвыборной агитации.
- 2.16. Агитационные материалы должны содержать информацию о лицах, ответственных за их выпуск, и размещаться только в установленных администрацией учреждения местах.
- 2.17. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и оскорбляющая или унижающая кандидата.
- 2.18. Каждому обучающему, участвующему в голосовании (далее - избиратель), выдается избирательный бюллетень с обязательной отметкой в протоколе выдачи бюллетеней и во время выборов обеспечивается право на прямое, тайное, равное и свободное голосование.
- 2.19. Голосование проводится в день выборов с 10-00 до 15-00 часов по группам в соответствии с графиком голосования.
- 2.20. Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные ящики для голосования.
- 2.21. Бюллетень признается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии или в нем не отмечено ни одной фамилии.
- 2.22. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами избирательной комиссии по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням.
- 2.23. Результаты подсчета голосов избирателей вносятся в протокол, в котором указываются итоги голосования по каждой группе и общее число голосов, отданных за каждого кандидата. Итоговый протокол подписывается всеми членами избирательной комиссии и передается на утверждение директору учреждения.
- 2.24. При подсчете голосов, составлении протоколов о результатах выборов, определении результатов выборов вправе присутствовать наблюдатели.
- 2.25. Избранным уполномоченным считается кандидат, получивший по итогам голосования простое большинство голосов.
- 2.26. Итоги выборов размещаются избирательной комиссией на информационных стендах техникума в течение трех дней после дня выборов. На основании итогового протокола избирательной комиссии директор техникума издает приказ об утверждении итогов голосования, назначении на должность кандидата, набравшего большинство голосов, а также определяет день принесения уполномоченным присяги.
- 2.27. Итоговый протокол избирательной комиссии и приказ директора об избрании уполномоченного доводятся до сведения всех обучающихся и работников техникума.
- 2.28. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения присяги, которая принимается техникумом не позднее 10 дней со дня проведения выборов. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии обучающихся и работников техникума. В церемонии могут принимать участие члены Попечительского совета, представители министерства общего и профессионального образования Ростовской области, правозащитных и иных

некоммерческих организаций, общественных объединений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, других органов, занимающихся защитой прав детей.

2.29. Отстранение уполномоченного от обязанностей осуществляется на общем собрании обучающихся в следующих случаях:

- увольнения из учреждения;
- подачи личного заявления о сложении полномочий;
- ненадлежащего исполнения своих обязанностей;
- совершения поступка, противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации, интересам ребенка или основным принципам и идеям деятельности уполномоченного;
- смены места жительства.

2.30. После принятия решения об отстранении уполномоченного, директор техникума назначает дату проведения выборов нового уполномоченного.

2.31. За 30 дней до окончания срока полномочий уполномоченного директор техникума издает приказ о назначении дня голосования, утверждении списка кандидатов на должность уполномоченного, создании избирательной комиссии для организации выборов.

3. Компетенция и гарантии деятельности уполномоченного

3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.

Уполномоченный не принимает управленческих решений, отнесенных к образовательно-воспитательному процессу и компетенции должностных лиц учреждения.

3.2. Целями деятельности уполномоченного являются:

- защита прав обучающихся и воспитанников в учреждении;
- формирование правового пространства в учреждении;
- формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательно-воспитательного процесса;
- формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества;
- совершенствование взаимоотношений участников образовательно - воспитательного процесса.

3.3. Задачами уполномоченного являются:

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав обучающихся;
- профилактика нарушений прав обучающихся;
- регулирование взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
- содействие правовому просвещению участников образовательно-воспитательного процесса;
- обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива учреждения;
- содействие в формировании у обучающихся навыков участия в принятии решений.

3.4. Деятельность уполномоченного строится на основе принципов справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничестве.

3.5. Уполномоченный рассматривает обращения обучающихся, но может принимать обращения и других участников образовательно-воспитательного процесса, касающихся нарушения прав несовершеннолетних.

Не подлежат рассмотрению уполномоченным обращения, связанные:

- с несогласием с выставленными оценками;
- с несогласием с рабочим расписанием уроков в учреждении, режимом работы учреждения и других вопросов, относящихся к компетенции должностных лиц учреждения;
- с действиями и решениями государственных и муниципальных органов в сфере управления образованием.

Обращения по вышеуказанным вопросам могут направляться Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области.

3.6. Обращение должно быть подано уполномоченному не позднее одного месяца со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об этом. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме.

3.7. Уполномоченный рассматривает обращения обучающихся, касающиеся нарушения их прав, связанных с осуществлением образовательно-воспитательного процесса и жизнью в учреждении.

Получив обращение, уполномоченный вправе:

- принять обращение к рассмотрению;
- передать обращение должностным лицам учреждения;
- разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для защиты нарушенных прав;
- отказать в принятии обращения к рассмотрению с указанием мотивов отказа.

3.8. При рассмотрении обращения уполномоченный обязан мотивировать свою позицию.

3.9. Уполномоченный не может передать обращение или поручать проверку обращения лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

3.10. О результатах рассмотрения обращения уполномоченный обязан известить заявителя в течение 30 дней со дня его поступления.

3.11. С целью реализации задач своей деятельности уполномоченный имеет право:

- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав обучающихся;
- обращаться за помощью и консультацией к администрации учреждения, Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области;
- посещать уроки, родительские собрания в учреждении, совещания при директоре, заседания органов самоуправления учреждения, детского самоуправления с предварительным уведомлением; занятия и воспитательские мероприятия;
- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательно-воспитательного процесса;

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения, администрацией учреждения проверку факта нарушения прав обучающихся;
- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых нарушений прав обучающихся и;
- передавать обращение органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя;
- ставить перед руководителем учреждения вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) к дисциплинарной ответственности при установлении факта грубого нарушения Правил внутреннего распорядка техникума для обучающихся, либо унижения достоинства обучающихся;
- обращаться к администрации учреждения с ходатайством о проведении дисциплинарного расследования по фактам выявленных нарушений при необходимости;
- обращаться к Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области при не достижении соглашения или получения отказа одной из сторон конфликта о принятии его рекомендации;
- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав, свобод и законных интересов обучающихся в министерство общего и профессионального образования Ростовской области, Совет техникума, директору учреждения, Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области;
- выступать с устным докладом на заседаниях Совета техникума в случае систематических нарушений прав обучающихся или унижения их достоинства;
- выбирать себе помощников из числа обучающихся и других участников образовательно-воспитательного процесса.

Помощники уполномоченного осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.12. Уполномоченный обязан:

- проводить личный прием несовершеннолетних и их законных представителей, рассматривать их жалобы и заявления, оказывать практическую помощь;
- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законных интересов обучающихся;
- в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения письменных рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его решения;
- осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательно - воспитательного процесса учреждения о правах обучающихся;
- не разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения обращения;
- систематически повышать свою профессиональную компетентность по социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам;
- содействовать формированию правового пространства в учреждении путем распространения знаний о правах и способах их защиты.

3.13. По окончании учебного года уполномоченный представляет доклад о своей деятельности с выводами и рекомендациями:

- в срок до 25 мая - Совету техникума, директору и учредителю учреждения;
- в срок до 10 июня - Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области.

3.14. В процессе своей деятельности уполномоченный взаимодействует:

- с Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области;
- с органами, осуществляющими управление в сфере образования;
- с органами опеки и попечительства;
- с администрацией учреждения;
- с педагогическим коллективом и социально-педагогической службой учреждения;
- с органами самоуправления учреждения;
- с учреждениями социальной защиты населения;
- с правоохранительными органами;
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сальского района;
- с правозащитными, общественными организациями.

4. Обеспечение деятельности уполномоченного

4.1. Администрация техникума вправе оказывать содействие деятельности уполномоченного, а также создавать условия для повышения ее эффективности.

4.2. Администрация техникума не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица.

4.3. Деятельность уполномоченного осуществляется при содействии областных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов социальной защиты населения, здравоохранения, Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, и общественных организаций, содействующих правовому и гражданскому образованию.

5. Гарантии деятельности уполномоченного

5.1. Уполномоченный в целях реализации своей функции и задач имеет право:

- безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности должностными лицами администрации учреждения;
- запрашивать и получать необходимые сведения, документы, материалы и разъяснения должностных лиц учреждения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав обучающихся;
- получать разъяснения от должностных лиц учреждения по обстоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки обращения;
- принимать участие в заседаниях Совета техникума, Педагогического Совета, других коллегиальных органов учреждения по вопросам, связанным с защитой прав обучающихся.

6. Направления деятельности уполномоченного

6.1. Всемерное содействие реализации прав и защита интересов обучающихся.

6.2. Мониторинг соблюдения прав обучающихся и протоколирование их нарушений.

6.3. Оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях.

- 6.4.Содействие в формировании у обучающихся навыков самостоятельной жизни.
- 6.5.Содействие в формировании у обучающихся навыков участия в принятии решений.
- 6.6.Обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива в образовательном учреждении.
- 6.7.Содействие правовому просвещению участников образовательно-воспитательного процесса.